



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 000757

Tocache; 16 FEB 2024

VISTO: Los documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, con expediente VIR-2023024964, de fecha 08 de noviembre del 2023, presentado por don **RAFAEL GOMEZ ALEGRIA** con DNI N° 01012631, donde solicita el pago de preparación de clases y evaluación;

Que mediante el **INFORME ESCALAFONARIO N° 01029-2023** de fecha 11 de diciembre de 2023, la encargada de escalafon da a conocer que el Sr. **RAFAEL GOMEZ ALEGRIA** es nombrado y labora en la I.E N° 0413 de la jurisdicción de la Ugel Tocache, y fue contratado en los periodos **desde el 19.04 al 31.12.1993; 25.04 al 31.12.1996; 16.03 al 31.12.1999; 10.03 al 31.12.2000; 23.04 al 31.12.2001; 15.04 al 31.12.2002; 03.04 al 31.12.2003** y a partir del 01 de marzo del 2004 se nombra como profesor por horas;

Por lo que, el artículo 48° de la Ley N° 24029 modificado por la Ley N° 25212 Ley del Profesorado, al respecto establece la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, dicha bonificación del periodo 19.04 al 31.12.1993; 25.04 al 31.12.1996; 16.03 al 31.12.1999; 10.03 al 31.12.2000; 23.04 al 31.12.2001; 15.04 al 31.12.2002; 03.04 al 31.12.2003, como profesor por horas en condición contratado; del 01 de marzo del 2004 al 25 de noviembre del 2012 como profesor por horas en condición nombrado, **ha venido percibiendo según las boletas de pago de los periodos mencionados, desde la dación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, del año 1991**, el cual establece las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones, tomado como sustento legal lo establecido en el Art. 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, el Art. 210° de su Reglamento aprobado por D.S. N° 019-90-ED. Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de 2012, entra en vigencia la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial, estableciéndose en la Décima Sexta Disposiciones Complementarias Transitorias y Final lo siguiente: deróguense las Leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y déjense sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las disposiciones complementarias, transitorias y finales, séptima y decima cuarta de la presente Ley.

De acuerdo a la ley 31953, ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024;

Que, con **NOTA DE COORDINACIÓN N° 014-2024-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH**, de fecha 15 de enero del 2024, emitido por el Responsable de la Oficina de Gesti n de Recursos Humanos, realiza el traslado de documento solicitando la autorización para proyectar la resolución de improcedencia de don **RAFAEL GOMEZ ALEGRIA**;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 000757

Según MEMORANDO N° 0055-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 15 de enero del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza a proyectar resolución **DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud de pago de Bonificación Especial por Preparación de Clases Evaluación Equivalente al 30% de **RAFAEL GOMEZ ALEGRIA**, con documentos anexado;

Que, por otro lado, se debe tener presente que la Ley N° 29944 ha derogado las leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y deja sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales Séptima y Décimo Cuarta de la presente Ley, habiendo estado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación esto es el 23 de noviembre del 2012, por lo que mal se haría reconocer lo solicitado hasta la actualidad, cuando la norma invocada no se encuentra vigente;

Por lo que de conformidad con el D.L. N° 25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 26510, D.S. N° 051-91-PCM, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE. - La petición de Reintegro de Pago por Bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación de don **RAFAEL GOMEZ ALEGRIA** con **DNI N°01012631**, docente de la jurisdicción de Tocache, al haber estado percibiendo dicho beneficio de acuerdo al D.S. N° 051-91-PCM hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 29944. Notifíquese.

ARTICULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

CPA/DUGEL
SVYA/JOA
RPVR/R-RRHH
CTS/DS